

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 363/2539 นาย บดินทร์ คุปต์อัครภิญโญ
บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 248

ในฎีกาของโจทก์ทนายโจทก์ลงชื่อจะมาทราบคำสั่งศาลในวัน
ที่23ธันวาคม2537ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของ
โจทก์เมื่อวันที่20ธันวาคม2537ดังนี้ถือว่าโจทก์ได้ทราบคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้นำส่ง
สำเนาฎีกาแก่จำเลยที่2ภายใน15วันตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2537แล้วเมื่อโจทก์ไม่นำ
ส่งสำเนาฎีกาตามคำสั่งศาลชั้นต้นถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องฎีกาสำหรับจำเลยที่2ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา174(2)ประกอบด้วยมาตรา246,247
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่1และที่2ร่วมกันชำระเงินจำนวน192,500บาทให้โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จจำเลยที่1อุทธรณ์โจทก์มิได้อุทธรณ์เท่ากับโจทก์ไม่พอใจเรียกร้องค่าเสียหาย
เพิ่มจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่1และที่2ชำระให้โจทก์ทุนทรัพย์ในชั้น
อุทธรณ์คงมีจำนวน192,500บาทเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์
ฎีกาทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาจึงมีเพียง192,500บาทซึ่งไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้
คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา248วรรคแรกและจะนำดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จอันเป็นค่า
เสียหายในอนาคตมารวมคำนวณเป็นทุนทรัพย์ที่พิพากษาในชั้นฎีกาเพื่อให้เกินสองแสน
บาทหาได้ไม่อีกทั้งโจทก์จะฎีกาโดยถือตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องในศาลชั้นต้นก็ไม่ได้เช่น

กัน ศาลอุทธรณ์ฟังว่าโจทก์มิใช่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถยนต์
บรรทุกพ่วงคันพิพาทจึงไม่มีอำนาจฟ้องการที่โจทก์ฎีกาอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ครอบครอง
รถยนต์บรรทุกพ่วงคันพิพาทจึงมีอำนาจฟ้องจึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาล
อุทธรณ์ฟังมาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายที่โจทก์ยกขึ้นอ้างเป็นฎีกาข้อเท็จ
จริงซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพ่วงยี่ห้อฮีโน่ คันหมายเลข
ทะเบียนตัวถัง เอฟ เอ็น 227 แอล ดีเลขคัสซี 11810 ป้ายแดง มาจากบริษัทก่อสร้าง
สหพันธ์ จำกัดจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกสิบล้อคันหมายเลข
ทะเบียน 86-4201 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพรโชค เพ็ญสิริสุนทรเป็นผู้เอา
ประกันภัย จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยที่ 1 รับประกันภัย ไปใน
ทางการที่จ้างหรือได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 3 ให้กระทำแทน จำเลยที่ 3 เป็น
เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยที่ 1 รับประกันภัย เมื่อวันที่
13สิงหาคม 2533 นายตัน ทองบุญ ลูกจ้างโจทก์ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อพร้อม
กระบะพ่วงป้ายแดงไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามถนนบางพลีมุ่งหน้าไปทางแยก
บางนา-ตราด เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุจำเลยที่ 2ซึ่งขับรถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยที่ 1 รับ
ประกันภัยจากทางแยกด้านบางนา-ตราด มุ่งหน้าจะไปทางลาดกระบัง ด้วยความ
ประมาทของจำเลยที่ 2 ซึ่งขับรถยนต์บรรทุกมาด้วยความเร็วสูงล้ำเข้ามาในช่อง
เดินรถที่นายตันลูกจ้างโจทก์ขับมา เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกทั้งสองคันชนกัน
รถยนต์บรรทุกโจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถวิ่งได้ จึงต้องว่าจ้างรถยก ยก
รถยนต์บรรทุกโจทก์ไปซ่อมที่คู่เป็นเงิน 2,500 บาท เสียค่าซ่อม 170,000 บาท และ
ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนานถึง 90 วัน ทำให้โจทก์ไม่สามารถนำรถยนต์บรรทุก

ออกไปทำการรับจ้างบรรทุกสินค้าซึ่งจะได้กำไรเดือนละ 50,000 บาท โจทก์ขาดประโยชน์ จึงขอคิดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน 150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 322,500 บาท จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 86-4201 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 ผู้ทำละเมิดและจำเลยที่ 3 ในฐานะนายจ้าง จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่โจทก์ดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยเงิน 322,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์มิใช่เจ้าของผู้ครอบครองหรือเป็นผู้เช่ารถยนต์บรรทุกสิบล้อพ่วงยี่ห้อฮิโน จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 มิใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 86-4201 กรุงเทพมหานคร แต่รถยนต์คันดังกล่าวเป็นของผู้อื่น จำเลยที่ 2 มิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 86-4201 กรุงเทพมหานคร จากนายพรโชค พรสิริสุนทร เหตุคดีนี้มีสาเหตุจากความประมาทของจำเลยที่ 2 แต่เป็นความประมาทของลูกจ้างโจทก์ รถยนต์บรรทุกโจทก์ได้รับความเสียหายเล็กน้อย หากทำการซ่อมแซมให้สู่สภาพเดิมจะสิ้นค่าซ่อมแซมไม่เกิน 50,000 บาท หากโจทก์นำรถยนต์บรรทุกไปรับจ้างจะมีกำไรอย่างสูงไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท และความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เกิน 50,000 บาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

โจทก์ทั้งฟ้องจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 จากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 192,500 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ว่า สำเนาให้จำเลยให้โจทก์นำส่งภายใน 15 วัน ไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด

ในการส่งหมายนัดและสำเนาฎีกา ปรากฏว่าส่งให้จำเลยที่ 1 ได้โดยการปิดหมาย ส่วนจำเลยที่ 2 โจทก์มิได้นำส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้ตามคำสั่งศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในฎีกาของโจทก์ ทนายโจทก์ลงชื่อจะมาทราบคำสั่งศาลในวันที่ 23 ธันวาคม 2537 ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ดังนี้ ถือว่าโจทก์ได้ทราบคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้นำส่งสำเนาฎีกาแก่จำเลยที่ 2 ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2537 แล้วเมื่อโจทก์ไม่นำส่งสำเนาฎีกาตามคำสั่งศาลชั้นต้นถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องฎีกาสำหรับจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246, 247 จึงให้จำหน่ายคดีของโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 ออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

สำหรับฎีกาของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 192,500 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ โจทก์มิได้อุทธรณ์ เท่ากับโจทก์ไม่พอใจเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระให้โจทก์ตั้งนั้นทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์คงมีจำนวน 192,500 บาท เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา ทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาจึงมีเพียง 192,500 บาท ซึ่งไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก และจะนำดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จอันเป็นค่าเสียหายในอนาคตมารวมคำนวณเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเพื่อให้เกินสองแสนบาทหาได้ไม่ และโจทก์จะฎีกาโดยถือตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องในศาลชั้นต้นก็ไม่ได้เช่นกัน ส่วนที่โจทก์ฎีกาอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกพ่วงคันพิพาทจึงมีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังว่าโจทก์มิใช่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกพ่วงคันพิพาทจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ดังนั้น ฎีกาของโจทก์จึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังมาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายที่โจทก์ยกขึ้นอ้าง จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายก ฎีกา ของ โจทก์

(สมคิด ไตรโสรัส-ปรีชา เกลิมวณิชย์-สฤติย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ